

AUDYT PROCEDURALNY I MEMORANDUM OBROŃCZE (ZAKTUALIZOWANE)

Sprawa: 4327-0.Ds.517.2025 | Sygn. sądowa: [Oczekuje] Podejrzany/Oskarżony: Marcin Pałka Data aktualizacji: Lipiec 2026

SEKCJA 1: NOWE, KRYTYCZNE BŁĘDY PROKURATORY (W fazie przed Sądem)

Weryfikacja najnowszych dokumentów (akt oskarżenia z 30.06.2026, postanowienie o powołaniu biegłych) ujawniła kolejne, drastyczne uchybienia, które kompromitują Prokuraturę Rejonową w Lubaniu.

U-13. Syndrom "Magdaleny Markowskiej" (Seryjna produkcja dokumentów)

- Wykryte Uchybienie:** Prokurator w uzasadnieniu Postanowienia o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów z dnia 21 lipca 2025 r. nakazała przebadać Marcina Pałkę, motywując to *"wątpliwościami co do poczytalności Magdaleny Markowskiej w czasie czynu"*.
- Kwalifikacja Prawna:** Po interwencji obrońcy, prokurator wydała pismo o sprostowaniu "oczywistej omyłki pisarskiej". Jednakże, wklejenie zupełnie obcego nazwiska z innej sprawy nie jest omyłką literową (art. 105 k.p.k.), lecz rażącym dowodem na to, że postanowienia ograniczające wolność obywateli powstają bez czytania, metodą "kopiuj-wklej".
- Rekomendowane Działanie:** Wykorzystanie tego faktu na rozprawie. Nawet sprostowana omyłka jest potężnym argumentem retorycznym. Argument: *Sprostowanie tego błędu nie zmienia faktu, w jak patologiczny sposób powstawały dokumenty w tej sprawie. Skoro trzeba było interwencji adwokata, by prokurator zorientowała się, kogo oskarża, jak możemy ufać notatkom policyjnym dotyczącym wag i precyzyjnych odczynników?*

U-14. Naruszenie reguł Obrony Obligatoryjnej (Art. 79 k.p.k.)

- Wykryte Uchybienie:** Z chwilą, gdy podejrzany oświadczył do protokołu, że leczył się psychiatrycznie, zaistniała tzw. "uzasadniona wątpliwość" co do jego poczytalności.
- Kwalifikacja Prawna:** Art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. (Oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona).
- Rekomendowane Działanie:** Weryfikacja daty tego przesłuchania z datą ustanowienia obrońcy. Jeżeli organy przeprowadziły jakąkolwiek czynność dowodową z udziałem podejrzanego (np. przesłuchanie uzupełniające) *bez obrońcy*, czynność ta jest nieważna (wada powodująca bezwzględną przyczynę odwoławczą - art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.).

U-15. Absurdalny zbieg czynów w Akcie Oskarżenia

- **Wykryte Uchybienie:** Prokurator w postanowieniu z 19.06.2026 r. obniżył wagę substancji narkotycznych do łącznie niespełna 3 gramów (0,42g, 0,09g, 1,80g, 0,26g). Mimo to, połączył posiadanie tej ułamkowej ilości skręta z rzekomym posiadaniem "reaktorów", 540 cm³ płynów i prekursorów, stawiając jeden wielki zbieg kumulatywny (art. 11 § 2 k.k.).
- **Kwalifikacja Prawna:** Błędna konstrukcja aktu oskarżenia. Posiadanie śladowej ilości przy sobie lub w domu (Stawowa 6) nie ma nic wspólnego z rzekomym laboratorium na budowie (Leśna 25/4).
- **Rekomendowane Działanie:** Rozbicie tych czynów w Sądzie. Wyłączenie dowodów z Leśnej (brak zatwierdzenia), co pozostawi jedynie niecałe 3g narkotyków kwalifikujące się do umorzenia (art. 62a u.p.n.).

SEKCJA 2: KONSOLIDACJA WCZEŚNIEJSZYCH NARUSZEŃ (Aktualna na etap sądowy)

- **Brak zatwierdzenia przeszukania budowy (ul. Leśna 25/4):** W sentencji postanowienia z 11.04.2025 brakuje ul. Leśnej. Termin zawity 7 dni minął. Uchybienie jest nieusuwalne i blokuje dopuszczenie wszelkich dowodów z tego miejsca.
- **Owoce zatrutego drzewa (Wymuszenie adresu):** Zastraszanie żony, 5-letniego dziecka oraz groźby pozbawienia żony pracy w banku stanowią naruszenie zakazu z art. 171 § 7 k.p.k. i unieważniają informację o adresie budowy. Fakt, że policjanci wiedzieli o miejscu pracy żony, bezspornie dowodzi, że akcja była wcześniej zaplanowana, co całkowicie obala policyjną narrację o "wypadku niecierpiącym zwłoki" jako rzekomej podstawie wejścia siłowego.
- **Nielegalna inwigilacja (Art. 267 k.k.):** Funkcjonariusze w trakcie zatrzymania wykazali się wiedzą o prywatnej komunikacji oskarżonego z żoną (prośba o zakup kwasu solnego w markecie "Mrówka"). Dowodzi to stosowania nielegalnego podsłuchu/kontroli operacyjnej bez zgody Sądu, co jest przestępstwem. Dodatkowo jest to kolejny twardy dowód, że akcja była planowana od dawna.
- **Neutralizacja rzekomych "prekursorów":** Kwas solny kupiony w markecie budowlanym był przeznaczony wyłącznie do czyszczenia ściany z cegły po starym tynku. To całkowicie legalne, racjonalne gospodarczo zastosowanie, które całkowicie obala policyjną narrację o rzekomym gromadzeniu prekursorów do produkcji narkotyków.
- **Recydywa wykluczona samym zarzutem:** Prokurator wymieniając uprzednie kary jednostkowe (5 miesięcy i 1 miesiąc) sam sobie zaprzeczył. Recydywa wymaga kary jednostkowej minimum 6 miesięcy. Zarzut prawnie wadliwy.
- **Brak "reaktora" w magazynie:** Urządzenie istnieje tylko w sfalszowanym notatniku policyjnym, nie zostało wpisane na listę zabezpieczonych depozytów i nie dotarło do biegłych.
- **Zwrot Renault Kangoo:** Zwrócenie pojazdu 11.04.2025 r. (w dniu zatwierdzenia innych przeszukań) oznacza, że Policja od początku wiedziała o braku podstaw do jego rewizji i braku związku auta z przestępstwem, mimo że użyła go jako pretekstu (rzekome "zarysowanie").

WNIOSKI STRATEGICZNE NA ROZPRAWĘ

Prokuratura nie ma sprawy. Skierowanie do Sądu aktu oskarżenia było ucieczką przed odpowiedzialnością. Przedłożony materiał dowodowy składa się z bezprawnie pozyskanych substancji (z niezatwierdzonych przeszukań) oraz sfabrykowanych notatek policyjnych o nieistniejących reaktorach.

Główne uderzenie na sali rozpraw ma polegać na formalnym wycięciu zarzutów z art. 54 i 61 u.p.n., a następnie ośmieszeniu prokuratora przy użyciu argumentu o "Magdalenie Markowskiej" i obniżeniu sprawy do poziomu art. 62 ust. 3 u.p.n. (wypadek mniejszej wagi) dla 3 gramów substancji odnalezionych legalnie.